คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๑๐๔/๒๕๖๗

นางสาว ก โจทก์
บริษัท ข จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๘, ๑๗๒ วรรคสอง

เรื่อง โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โจทก์จะต้องบรรยายฟ้องให้เห็นว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยพฤติการณ์อย่างไร เพราะเหตุผลใด และตั้งแต่เมื่อใด

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างเคยยื่นฟ้องจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างต่อศาลนี้ โดยขอให้จำเลยชำระค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าว ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า คำสั่งของโจทก์สิ้นผลไป เมื่อจำเลยยังไม่มีการเลิกจ้างโจทก์ภายหลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โจทก์จึงมีสถานะเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแต่ให้จ่ายค่าจ้าง ๙๐,๖๐๐ บาท โจทก์และจำเลยไม่อุทธรณ์ และจำเลยได้นำเงินค่าจ้างมาชำระให้แก่โจทก์แล้ว เนื่องจากโจทก์ยังคงเป็นพนักงานจำเลย จำเลยจึงยังมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างตั้งแต่งวดประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงงวดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๔,๒๐๐ บาท และโจทก์จึงมีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี ๒๕๖๖ ในอัตรา ๔.๒ เท่า ของเงินเดือนเป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถบอกกล่าวเลิกจ้างเองได้ จึงขอให้ถือเอาวันฟ้องนี้เป็นวันที่จำเลยบอกกล่าวเลิกจ้างโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้าง ๔๙๔,๒๐๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า นับแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเวลา ๒๒ วัน เป็นเงิน ๕๑,๗๗๓.๓๓ บาท ค่าชดเชย ๙๔๑,๓๓๓.๓๓ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑๑,๘๖๐,๘๐๐ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๗,๐๖๐ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมจำนวน ๒๑ วัน เป็นเงิน ๔๙,๔๒๐ บาท และโบนัสประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาคำฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่าโจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าศาลมีคำพิพากษาว่าโจทก์ยังคงเป็นพนักงานจำเลย จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างให้โจทก์โดยโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่า การที่โจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างและเงินโบนัสนั้นโจทก์ยังทำงานกับจำเลย

หรือไม่ในช่วงเวลาดังกล่าว อันแสดงให้เห็นถึงสิทธิของโจทก์ จึงเป็นคำฟ้องไม่แจ้งชัดซึ่งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ อีกทั้งตามคำฟ้องโจทก์บรรยายฟ้องว่าหากจำเลยประสงค์จะเลิกจ้างโจทก์ให้ถือเอาวันฟ้องเป็นวันบอกกล่าวเลิกจ้าง ทั้งที่โจทก์บรรยายฟ้องยังเป็นพนักงานจำเลยจึงเป็นคำฟ้องที่แสดงข้อหาหลายนัยขัดแย้งกันในตัว จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม คดีถึงที่สุดแล้ว การที่โจทก์มาฟ้องจำเลยเรียกเงินดังกล่าวในคดีนี้อีก เป็นเรื่องเดียวกันจึงเป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๘ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๔๒๒ มาตรา ๓๑

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่าการที่โจทก์บรรยายฟ้องได้ความว่าโจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างจำเลยตามสัญญาจ้างแรงงานและปฏิบัติตามคำสั่งนายจ้างเรื่อยมา ต่อมาโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีแรกจนศาลแรงงานภาค ๒ มีคำพิพากษาว่าโจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างจำเลยอยู่และให้จำเลยจ่ายค่าจ้างที่คงค้างอยู่ ๙๐,๖๐๐ บาท และคดีถึงที่สุดแล้วโดยไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์หรือฎีกาแต่หลังจากนั้นจำเลยผู้เป็นนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานอีก โจทก์จึงมาฟ้องเรียกร้องค่าจ้างเป็นคดีนี้ โดยมีคำขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างในช่วงเวลานับแต่งวดการจ่ายวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไปและเงินโบนัสประจำปี ๒๕๖๖ แก่โจทก์ จึงเป็นคำฟ้องที่มีรายละเอียดเพียงพอให้จำเลยเข้าใจสภาพแห่งข้อหาของโจทก์แล้วว่า โจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างและทำงานให้แก่จำเลย แต่จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ ส่วนโจทก์จะทำงานหน้าที่ไหน อย่างไร และทำถึงวันที่เท่าไหร่อันจะทำให้มีสิทธิได้รับค่าจ้างและเงินโบนัสหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ศาลแรงงานภาค ๒ จะต้องดำเนินการไต่สวนพยานหลักฐานหาข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อไป จึงไม่เป็นคำฟ้องไม่แจ้งชัดซึ่งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาจึงไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุมแต่ประการใดอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น ส่วนคำฟ้องเป็นฟ้องซ้ำหรือไม่นั้นเห็นว่า กรณีที่โจทก์จะนำคดีมาฟ้องจำเลยเรียกค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๒๕๖๖ และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมนั้น โจทก์จะต้องบรรยายฟ้องมาว่า จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างมีพฤติการณ์ในการบอกเลิกจ้างโจทก์อย่างไร ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง ก็ระบุไว้ชัดว่าการเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่าการกระทำที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดและหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง เพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป ดังนั้นเมื่อโจทก์จะฟ้องเรียกเงินในส่วนนี้ โจทก์จะต้องบรรยายฟ้องให้เห็นว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยพฤติการณ์อย่างไร เพราะเหตุผลใด และตั้งแต่เมื่อใด เพื่อโจทก์จะได้สิทธิเรียกร้องในค่าจ้างแทนการบอกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามฟ้อง เมื่อโจทก์เพียงแค่บรรยายฟ้องว่า โจทก์ไม่สามารถบอกเลิกจ้างเองได้ จึงขอให้ถือเอาวันฟ้องนี้เป็นวันที่จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ทำเช่นนั้นได้เมื่อคำฟ้องของโจทก์ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์หรือไม่ อย่างไร ศาลแรงงานภาค ๒

จึงต้องพิพากษายกฟ้องตามคำฟ้องในข้อดังกล่าวนี้ก็มิใช่ฟ้องซ้ำ เพราะศาลในคดีก่อนยังมิได้มีวินิจฉัยในประเด็นเรื่องการเลิกจ้างอันทำให้โจทก์มีสิทธิ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาในส่วนที่ไม่รับฟ้องเป็นให้รับฟ้องข้อดังกล่าวไว้พิจารณาและมีคำพิพากษาต่อไปตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา